

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת עידן רול

פ/25/3184

הצעת חוק אימוץ ילדים (תיקון – אימוץ על ידי בני הזוג), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 3 בחוק אימוץ ילדים, התשמ"א–1981¹, בסעיף 3 –

(1) במקום "איש ואשתו יחד" יבוא "בני זוג";

(2) האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא :

"(ב) בחוק זה, "בני זוג" – לרבות שני בגירים החיים יחד ומנהלים משק בית משותף."

דברי הסבר

חוק אימוץ ילדים קובע בסעיף 3 כי מאמצים כשירים הם רק איש ואשתו. עקב כך נמנעת אפשרות האימוץ מזוגות רבים החיים חיי שיתוף תוך קיום משק בית משותף. תופעה זו של קיום משק בית משותף ללא נישואין אף הולכת וגדלה בשל אי קיום אפשרות לנישואין אזרחיים בישראל. כתוצאה מכך נוצרת הפליה בלתי ראויה הדורשת תיקון לחוק. בעבר אף קבע היועץ המשפטי לממשלה דאז מני מזוז, כי אין מניעה חוקית לאשר לבני זוג מאותו המין, או למי מהם, לאמץ ילד שאינו ילדו של אחד מבני הזוג, בנסיבות שבהן נשקלת בקשה לאימוץ על ידי אדם יחיד ובכפוף לשיקולי "טובת המאומץ" כמקובל. בנוסף, השירות למען הילד רשאי גם למסור לאימוץ ילד לבני זוג מאותו המין, בנסיבות שבהן ניתן היה למסור לאימוץ לאדם יחיד. בפועל, עמדתו לא יושמה ועד עתה נתקלים בני זוג בבעיות בירוקרטיות הנובעות מלשונו המפורשת של החוק במתכונתו הנוכחית. כמו כן, קביעה זו, אף לו הייתה מיושמת, מייצרת הפליה כלפי בני זוג מאותו המין, שכן אינה מכירה בהם כתא משפחתי, או בערך המוסף שלהם כתא משפחתי לצורך גידול ילדים.

חשוב לציין כי ברוב מדינות המערב כבר ניתנה לבני זוג מאותו המין האפשרות לאמץ ילדים והוכרה כשירותם לכך. כך, למשל, במדינות שונות בארצות הברית, בהולנד, בבריטניה, בשבדיה, באוסטרליה, בספרד וכן במחוזות שונים בקנדה.

מוצע אם כן לתקן את החוק כך שיאפשר גם לזוגות המנהלים משק בית משותף ואינם נשואים להיחשב ככשירים לאמץ, וזאת בין אם מדובר על גבר ואישה, שני גברים או שתי נשים.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת מירב בן ארי (פ/24/1848) ועל ידי חברת הכנסת מיכל רוזין (פ/24/2743).

הצעת החוק זהה לפ/2743/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י' באייר התשפ"ג (01.05.2023)

¹ ס"ח התשמ"א, עמ' 293.